

1501402-16.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Juízo, a ré confessou a prática do delito de tráfico narrado na denúncia. Declarou que a acusação é verdadeira. Disse que os policiais foram atrás dela. Pegou a droga em frente a UPA, pouco antes de ser abordada. Não quer dizer para quem iria entregar a droga, para sua segurança. Já foi presa e condenada pelo crime de tráfico de drogas e saiu da prisão em 2020. Também foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501402-16.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501402-16.2022.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2074793/2022 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 23682975 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 565/22/329 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2074793 - DISE-DEL.SEC.OURINHOS, 565/22/329 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 33/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUSIMAR MOTA BRANDAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

LUSIMAR MOTA BRANDÃO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que no dia 17 de março de 2022, por volta de 11h30min, na Rua Emílio Roli, n.º 20, Jardim Anchieta II, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, a ré trazia consigo e transportava, para fins de consumo e comércio, 01 tijolo de cocaína (na forma de "crack"), de peso líquido igual a 1.488,37 gramas, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (certidão de fl. 132) e o defensor nomeado apresentou defesa prévia (fl. 142).

A decisão de fls. 145/147 recebeu a denúncia no dia 21 de junho de 2022.

A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 161).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns e a ré foi interrogada. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a consideração da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade da acusada LUSIMAR MOTA BRANDÃO, pela suposta prática da infração penal prevista nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada.

Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fl. 11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/15 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 122/125, sem deixar de mencionar a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial militar Carlos Alexandre Cornelio declarou que na data de hoje houve uma operação da Polícia Militar em que todas as viaturas estavam em patrulhamento, e que cada viatura ficou em um setor da cidade. Assim, estava em patrulhamento próximo a escola Caic, na Rua Emílio Roli, quando avistou uma motocicleta com duas pessoas, sendo que a garupa era a ré, esta já conhecida nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas e por isso identificada pelo depoente. A ré possui o vulgo Lusi. Quando passou pela ré, a qual estava com uma sacola rosa em mãos, esta virou o rosto repentinamente e mudou a sacola para o outro lado. Essa atitude suspeita da ré motivou a abordagem policial. Deu ordem de parada a motocicleta, a qual era dirigida por Diego, mototaxista, o qual parou imediatamente. Havia rota para fuga do mototaxista, mas ele não fugiu. A ré foi questionada sobre o que teria dentro da sacola e confessou ser droga. Perguntou à origem da droga, a ré respondeu ter a adquirido próximo ao hospital de saúde mental, mas de um desconhecido e não informou para quem levaria a droga. A ré possuía dois tabletes de "crack" com massa, aproximadamente, de 1.400 Kg. Foi dada voz de prisão à ré. Informou que com a quantidade de droga apreendida com a ré,

seria possível lucrar cerca de R\$ 70.000,00 (setenta mil) reais. Quanto ao mototaxista, a ré informou que estava sem o seu aparelho celular e utilizou o celular de uma pessoa que estava defronte ao UPA para solicitar o moto táxi, bem como informou não conhecer o mototaxista. (fl. 02 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Carlos Alexandre declarou que estavam em operação policial a fim de coibir o crime organizado. Em patrulhamento na rua Emilio Roli, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, e quando passou pelos policiais, identificaram a passageira, a ré, que estava com uma sacola na mão, e virou o rosto e passou a sacola para a outra mão quando viu os policiais, o que chamou a atenção. Acompanharam a motocicleta e deram sinal de parada. O condutor foi identificado e disse que era mototaxista. Conversou com a ré, que admitiu que na sacola tinha droga. No interior da sacola encontraram dois tabletes de "crack", com aproximadamente um quilo e meio da droga. Indagada sobre a droga, a ré disse que não podia falar de quem pegou e para quem ia entregar. A ré era conhecida porque já foi presa no tráfico e fazia pouco tempo que ela tinha saído da prisão, um ou dois meses. Pela experiência do declarante, a quantidade de "crack" apreendida, um quilo e meio, valia aproximadamente R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), pois suficiente para gerar 7 mil pedras do entorpecente, comercializada por R\$ 10,00 casa.

Na fase extrajudicial, o policial militar Edmilson Rodrigues declarou que estava em patrulhamento com o seu colega de farda pela Rua Emilio Roli, quando avistou um mototaxista com uma senhora na garupa, ora ré. A ré já é conhecida nos meios policiais, bem como já foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Assim, a ré ao perceber a presença da viatura policial demonstrou nervosismo, virando o seu rosto e trocando o lado da sacola que estava carregando, a qual era uma sacola plástica de cor rosa. Foi dado voz de parada ao mototaxista, o qual parou de pronto e nada de ilícito foi encontrado com ele. Já com a ré, dentro de sua sacola havia um tijolo e meio de "crack". Foi indagada sobre a origem da droga e respondeu que teria a adquirido próximo ao UPA e que entregaria a outra pessoa, a qual não quis informar o nome. O mototaxista trabalha no moto táxi Tubarão e foi acionado para buscar uma pessoa próxima ao UPA. (fl. 03 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Edmilson declarou que na data dos fatos estavam em operação policial, e em determinada rua se depararam com uma motocicleta, onde a passageira era a ré. Ela demonstrou nervosismo, virou o rosto repentinamente e trocou a sacola que possuía de uma mão para outra. Foram abordados, e nada de ilícito foi localizado com o condutor. Com a ré, na sacola que carregava, localizaram dois tijolos de "crack", que a ré disse que ia entregar a um desconhecido no bairro Orlando Quagliato. A ré era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Na fase extrajudicial, a testemunha Diego Felipe Ferreira declarou ser mototaxista e que estava trabalhando quando a secretária do moto táxi solicitou que ele buscasse uma mulher no UPA. Não conhecia a ré. Chegou ao local e a ré pediu que ele a levasse até o bairro Recanto dos Pássaros. Estava levando a ré até o seu destino, quando nas proximidades do Caic foi abordado pela Polícia Militar. A ré estava com uma sacola plástica de cor rosa. Não viu o que tinha dentro desta sacola. (fl. 04 - mídia audiovisual).

Interrogada perante autoridade policial, a ré Lusimar Mota Brandao declarou que não conhece a pessoa com quem adquiriu a droga. Confessou que a droga apreendida é sua e que iria entregar a droga à terceiro, o qual não informou o nome. (fl. 05 - mídia audiovisual).

Interrogada em Juízo, a ré confessou a prática do delito de tráfico narrado na denúncia. Declarou que a acusação é verdadeira. Disse que os policiais foram atrás dela. Pegou a droga em frente a UPA, pouco antes de ser abordada. Não quer dizer para quem iria entregar a droga, para sua segurança. Já foi presa e condenada pelo crime de tráfico de drogas e saiu da prisão em 2020. Também foi condenada pelo crime de furto.

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa, e evidenciam a responsabilidade penal do acusado pelo fato descrito com a denúncia.

A confissão da acusada está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. A traficância está bem evidenciada, cristalina. Como se vê, os relatos prestados, tanto em juízo quanto na fase policial, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer elementos que permitissem a ilação de que as testemunhas estariam animadas do propósito de incriminar indevidamente a acusada.

Os policiais militares narraram de forma harmoniosa na fase policial e em Juízo que estavam em patrulhamento pela Rua Emilio Roli quando avistaram a ré na garupa de uma motocicleta, momento em que ela demonstrou nervosismo, virando o rosto e passando de uma mão para outra a sacola que carregava. Assim, a ré foi abordada e admitiu possuir dois tijolos de "crack" dentro de uma sacola plástica.

Com efeito, a droga apreendida, que a ré trazia junto consigo, destinava-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, natureza e forma que acondicionada à droga, sendo apreendida tijolo de "crack" – com massa de 1.488,37 gramas –, conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudos de constatação provisória de fls. 13/15, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 122/125; bem como pelos relatos dos policiais militares, que narraram que a ré, ao perceber a presença policial demonstrou nervosismo e tentou esconder sua sacola com as drogas, além de que a ré já é conhecida nos meios policiais pelo tráfico de drogas.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016)

"TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

"A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e chamada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso (RJTERGS

150/143-3)" (Julio Frabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 89, Atlas, 2000).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente a ré, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar a ré, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu LUSIMAR MOTA BRANDÃO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que a acusada agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava 1.488,37 gramas de "crack", droga conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana. Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE.

Julgamento em 05.08.2019).

Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade.

Pontuo ainda que sendo o crime de perigo contra a saúde pública, fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um grande número de pessoas. Nesse interim, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz -j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de "crack" apreendida (1.488,37g) seria suficiente para produzir aproximadamente 14.833,7 porções individualizadas da droga.

Portanto, essas circunstâncias (quantidade e natureza da droga) autorizam a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N.

11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.).

Ainda, verifico que a ré ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 199/202 e 185/198, referente ao processo 0004800-78.2018.8.26.0491. Anoto que "as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes." (STJ, HC 423685/SP).

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes) e artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, encontra-se presente a circunstância agravante da (multi)reincidência específica no delito de tráfico de drogas (autos n. 0001541-70.2011.8.26.0491 e 0005463-04.2016.8.26.0408, fls. 199/202 e 185/198). Também está

presente a atenuante da confissão. Assim, a compensação integral entre as circunstâncias não se mostra adequada à hipótese dos autos, já que a acusada é (multi)reincidente específico. Portanto, evitando falta de repercussão da atenuante, mas considerando a preponderância da agravante, reduzo a fração de aumento para apenas 1/6 (um sexto), a qual seria maior caso não considerada a atenuante, diante da (multi)reincidência específica da ré, atingindo a pena o total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena. Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que a ré é portadora de maus antecedentes e reincidente na prática do delito de tráfico de drogas (autos n.º 0005463-04.2016.8.26.0408, n.º 0001541-70.2011.8.26.0491 e n.º 0004800-78.2018.8.26.0491, fls. 199/202 e 185/198).

Vale rememorar o texto legal:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput em o §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (destaquei).

Dada à reincidência específica da ré, a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos; a quantidade de pena aplicada; a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (1.488,37 gramas de "crack", suficientes para a produção de milhares de porções individualizadas da droga, altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana ), sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, concretamente considerada, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o fechado.

E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua equiparada hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício. Inviável, igualmente, a aplicação do sursis.

Considerando que a ré permaneceu presa processualmente durante toda a instrução do processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente; o regime inicial fechado ora fixado, para assegurar a futura aplicação da lei penal e especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, já que a ré, (multi)reincidente específica no delito de tráfico de drogas, foi novamente condenada pela prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada, não lhe faculta a oportunidade de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR a ré LUSIMAR MOTA BRANDÃO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 971 (NOVECIENTOS E SETENTA E UM) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

A ré não poderá apelar em liberdade. Recomende-se a no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida, expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art.15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Quanto aos demais objetos apreendidos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, e por considerá-los imprestáveis, determino o seu encaminhamento para imediata destruição após o trânsito em julgado.

Considerando o que dos autos consta, deixo de condenar a acusada em custas processuais.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre

a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Ourinhos, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA